

Nr. 27 Der Preußische Ministerpräsident an den Reichskanzler¹. 17. Dezember 1932*R 43 I/2281, Bl. 507–515 Abschrift*

[Das Verhältnis der Preußischen Staatsregierung zum Staatsrat nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932².]

Die Preußische Staatsregierung kann die ihr zustehenden Aufgaben nur erfüllen, wenn sie über die Führung der von der Landesregierung vorübergehend abgetrennten und vorübergehend auf den Reichskommissar übertragenen Geschäfte ständig auf dem laufenden gehalten wird. Dazu gehört es, daß nicht erst vollzogene Tatsachen der Staatsregierung zur Kenntnis gebracht werden, sondern daß sie von allen wichtigen Arbeiten bereits im vorbereitenden Stadium unterrichtet wird.

Der Verfassungsausschuß des Preußischen Staatsrats hat am 14. Dezember 1932 den abschriftlich anliegenden Beschluß gefaßt, und zwar einstimmig bei Stimmenthaltung des kommunistischen Mitgliedes.

Nach Art. 40 der Preußischen Verfassung³ ist der Staatsrat vom Staatsministerium über die Führung der Staatsgeschäfte auf dem laufenden zu halten (Abs. 1). Vor Erlaß von Ausführungsvorschriften zu Reichs- und Staatsgesetzen sowie vor Erlaß allgemeiner organisatorischer Anordnungen des Staatsministeriums ist der Staatsrat oder dessen zuständiger Ausschuß zu hören (Abs. 4).

Auch um diese Verpflichtungen gegenüber dem Staatsrat zu erfüllen, bedarf es der am Eingang dieses Schreibens erörterten laufenden Unterrichtung. In der Praxis kann die Verpflichtung gegenüber dem Staatsrat nur dadurch erfüllt werden, daß die Staatssekretäre der Ministerien Auftrag erhalten, die Staatsminister ständig über die Geschäfte, auch soweit sie von den Kommissaren des Reichs wahrgenommen werden, rechtzeitig zu unterrichten und daß sie, soweit der Minister nichts anderes bestimmt, mit Hilfe des ministeriellen Apparats die laufende Unterrichtung und Anhörung des Staatsrats nach den üblichen Grundsätzen in Vertretung der Minister wahrnehmen.

Es erscheint mir nicht richtig, sich dem Staatsrat gegenüber auf den Standpunkt zu stellen, daß die Verpflichtungen aus Art. 40 der Preuß. Verfassung nicht bestünden, weil die vom Reichskommissar verwalteten Geschäfte keine Staatsgeschäfte seien. Da der Reichskommissar restlos alle übertragbaren Staatsgeschäfte in die Hand genommen hat, würden bei einer solchen Stellungnahme

¹ Das Schreiben ist an den „Reichskanzler als Reichskommissar für das Land Preußen“ adressiert. Es trägt eine Sichtparaph v. Schleichers vom 21.12.1932 mit dem hschr. Vermerk „Mündlich!“

² Unter dem Eindruck der Beratungen im PrStaatsrat am 24.11.1932 über die Auswirkungen des StGHUrteils vom 25. 10. hatte StaatsratsPräs. Adenauer sich sofort an MinPräs. Braun gewandt und um Mitteilung gebeten, „welche Vorkehrungen der Reichskommissar für das Land Preußen getroffen hat, um das Staatsministerium in die Lage zu setzen, seine verfassungsmäßigen Pflichten gegenüber dem Staatsrat zu erfüllen“. MinPräs. Braun hatte eine Abschrift dieses Schreibens RM Bracht zugehen lassen mit der Bitte, „mich zur Beantwortung der Frage des Präsidenten des Staatsrats instandsetzen zu wollen“ (Adenauer an Braun, 24.11.1932; Braun an Bracht, 28.11.1932; beide in: Nachl. Severing, Nr. 66). Die Nichtbeantwortung dieser Bitte um Auskunft hatte eine zweite Anfrage Adenauers vom 5. 12., den anliegenden Beschluß des Verfassungsausschusses des Staatsrats vom 14. 12. sowie – nach einem entsprechenden Beschluß des PrStMin. vom 16. 12. – das vorliegende Schreiben Brauns an den RK zur Folge (alle Materialien abschriftlich in: Nachl. Severing, Nr. 66).

³ Art. 40 der PrV vom 30.11.1920 regelt das Verhältnis des PrStMin. zum Staatsrat erschöpfend (GS 1920, S. 2177). – Nachdem Anfang der zwanziger Jahre zwischen dem PrStMin., dem PrLT und dem Staatsrat ein Streit über den Umfang der Auskunftspflicht nach Abs. 1 entstanden war, hatte man 1923 in einer Vereinbarung festgelegt, daß diese Auskunftspflicht eine selbständige Verpflichtung darstelle, unberührt von den übrigen Vorschriften des Art. 40, daß sie inhaltlich unbegrenzt sei und daß das Staatsministerium diese Information von Amts wegen zu geben habe (Ludwig Waldecker: Die Verfassung des Freistaates Preußen. S. 109 ff., 125 f.).

Landesregierung und Staatsrat vollständig ausgeschaltet werden. Man könnte dann nicht von einer „Aufrechterhaltung der Selbständigkeit des Landes und seiner rechtlichen Stellung im Reich“ im Sinne der Entscheidung des Staatsgerichtshofs sprechen. Auch zeigt die äußere Handhabung der Geschäftsführung durch die Kommissare, daß sie mindestens die Geschäfte der nachgeordneten Behörden nicht als Reichsgeschäfte, sondern als Staatsgeschäfte führen lassen wollen. Ob dies nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofs zulässig ist, lasse ich hier dahingestellt. Jedenfalls müssen dann aber auch folgerichtig Landesregierung und Staatsrat über die Führung der Geschäfte auf dem laufenden gehalten und es muß ihnen die Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben werden.

Ziffer 10 des Erlasses des Herrn Reichspräsidenten vom 18. November 1932⁴ sagt, daß mir und den Staatsministern zur Bearbeitung der uns obliegenden Aufgaben die entsprechenden Ministerialbeamten zum Vortrag zur Verfügung zu stellen sind. Nach dem Gesagten kann es nicht genügen, daß dies nur im Einzelfall auf Anforderung geschieht, sondern die Beamten müssen in der üblichen Weise aus ihrer Kenntnis der Geschäfte heraus die erforderlichen Vorträge von sich aus in die Wege leiten und außerdem die *Bearbeitung* für die Minister in der üblichen Weise zur Erfüllung der Aufgaben der Minister, insbesondere gegenüber dem Staatsrat und Landtag, übernehmen.

Ich bitte, mich möglichst umgehend mit einer Erklärung versehen zu wollen, daß Sie diesen Auffassungen zustimmen, damit ich dem Staatsrat Antwort geben kann.⁵

gez. Braun

[Anlage.]

Beschluß des Verfassungsausschusses des Preußischen Staatsrats vom 14. Dezember 1932.

Der Preußische Staatsrat hat am 24. November 1932 – Drucks. Nr. 318 – zu Ziff. 4 und zu II Ziff. 4 folgendes beschlossen:⁶

I. Ziff. 4:

Nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs ist *ausschließlich* die Landesregierung (das Staatsministerium) berechtigt und verpflichtet, dem Staatsrat gegenüber die Befugnisse und die Obliegenheiten der Landesregierung wahrzunehmen.

Der Reichskommissar ist deshalb verpflichtet, der Landesregierung die Ausübung der ihr zustehenden Rechte und der ihr obliegenden Pflichten gegenüber dem Staatsrat zu ermöglichen.

II. Ziff. 4:

Neue Vorlagen des Reichskommissars oder seiner Beauftragten wird der Staatsrat nur erledigen, soweit sie in den Kreis der dem Reichskommissar durch die Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 vorübergehend gewährten und vom Staatsgerichtshof anerkannten Zuständigkeiten fallen.

Diese Vorlagen müssen durch die Landesregierung dem Staatsrat zugeleitet werden.

Ferner hat der Staatsrat zu III Abs. 2 daselbst folgendes beschlossen:

Der Präsident des Staatsrats wird beauftragt, im Benehmen mit dem Verfassungsausschuß das Weitere zu veranlassen.

Auf Veranlassung des Herrn Präsidenten des Staatsrats und in seiner Anwesenheit hat sich der Verfassungsausschuß am 14. Dezember d.J. mit den einschlägigen Fragen befaßt.

Der Verfassungsausschuß ersucht als Ergebnis der Verhandlungen das Preußische Staatsministerium um eine Mitteilung, warum es ihm nicht möglich gewesen ist, seine Obliegenheiten gemäß Art. 40 der Preußischen Verfassung gegenüber dem Staatsrat bisher zu erfüllen, und um die weitere Mitteilung, ob und inwieweit auf dem in Ziff. 10 des Erlasses des Herrn Reichspräsidenten

⁴ Über den Erlaß s. Dok. Nr. 4, Anm. 3.

⁵ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 37.

⁶ Bei den angeführten Punkten handelt es sich um einen Auszug aus einem längeren Beschluß des Staatsrats, der sich mit dem Urteil des StGH vom 25.10.1932 und den Folgerungen befaßt, die aus ihm für die Stellung des Staatsministeriums und des Staatsrats zu ziehen seien (Pr. Staatsrat, 29. Sitzung vom 24.11.1932; Sitzungsberichte, Sp. 615 ff.).

vom 18. November 1932 vorgesehenen Wege die Erfüllung dieser Obliegenheiten gegenüber dem Staatsrat für die Zukunft sichergestellt werden kann.

Berlin, den 14. Dezember 1932
Der Vorsitzende
des Verfassungsausschusses
Dr. Wesenfeld

Zitierhinweis

Nr. 27 Der Preußische Ministerpräsident an den Reichskanzler. 17. Dezember 1932 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 124–127 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D27>